

1501540-93.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256889/2021 - DEL.POL.LEME, 20369253 - DEL.POL.LEME, 5135/21/807 - DEL.POL.LEME, 2256889 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DOS SANTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501540-93.2021.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501540-93.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2256889/2021 - DEL.POL.LEME, 20369253 - DEL.POL.LEME, 5135/21/807 - DEL.POL.LEME, 2256889 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN CARLOS DOS SANTOS DORIA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JEAN CARLOS DOS SANTOS DORIA foi denunciado porque, no dia 20 de setembro de 2021, por volta de 17:30 horas, na Rua Ettore Silenci, Jardim Primavera, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo e guardaria, para fins de tráfico, 27 porções de maconha, pesando 24 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 100/101).

A denúncia foi recebida (fls. 103) e o réu foi citado (fls. 126).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi

interrogado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, a fixação da pena base no mínimo legal, a não fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 no patamar máximo, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a absolvição de faltas de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06 no patamar máximo, a imposição de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 17/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação preliminar (fls. 21), comprovante de depósito (fls. 57), boletim de ocorrência da polícia militar (fls. 78/83) e laudo químico-toxicológico (fls. 91/93).

A autoria é certa.

A testemunha Eduardo Henrique Vansan, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento no bairro Jardim Primavera, avistou o réu agachado e mexer em algo. Ao ver a guarnição, o réu se evadiu. Realizada busca pessoal, em poder dele foram encontradas 04 porções de maconha e R\$ 30,00. No local no qual o réu foi visto, foram encontradas mais porções de droga embaladas da mesma maneira que as encontrada em poder dele. O réu disse que vendia drogas para auxiliar a avó. O réu não aparentava estar sob efeito de drogas.

No mesmo sentido, a testemunha Thiago José de Barros, policial militar. Disse que o réu era frequentemente avistado em ponto de tráfico de drogas; na data do fato, foram encontradas 04 porções de maconha e R\$ 30,00. O réu estava agachado e, neste local, encontrou mais 23 porções de maconha.

O réu disse que tem 18 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até 02º ano do ensino médio, estava desempregado, não foi processado na vida adulta, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado duas vezes na Fundação Casa. Disse que passava pelo local, os policiais tinham abordado uma pessoa que foi liberada. Os policiais lhe mantiveram no local, chamaram apoio e foi conduzido à delegacia. Não estava com drogas ou dinheiro. É perseguido por policiais.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas; asseveraram que estavam em patrulhamento, avistaram o réu mexer em algo junto ao chão, e, ao perceber a presença da guarnição, tentou deixar o local; abordaram-no e, em busca pessoal, encontraram, 04 porções de maconha e a quantia de R\$30,00, ainda, em buscas efetuadas no local, encontraram 23 invólucros de maconha. Registro que não vislumbro razão para que agentes públicos faltassem com a verdade em Juízo e intencionassem prejudicar o réu.

A versão do réu não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, ademais, as circunstâncias do crime – local do fato, fuga do réu, quantidade e dinheiro de proveniência não demonstrada –, indicam que os entorpecentes pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor a condenação do réu.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, não vislumbro circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente, assim fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, mas, em atenção à súmula 231 do STJ que veda a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal,

mantenho a pena dimensionada na fase anterior.

Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3 para fixá-la em 01 ano e 08 meses de reclusão de pagamento de 166 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu JEAN CARLOS DOS SANTOS DORIA como incurso nas sanções do artigo 33, caput e parágrafo 4º, da Lei 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e limitação de fim de semana, por igual período, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Já determinada a incineração da substância apreendida (fls. 41), decreto, na forma prevista no parágrafo único do artigo 61 da lei 11.343/2006, o perdimento do numerário apreendido (fls. 19/20 e 57).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA